

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1231/2543

บริษัทพีแอนด์เจ (ประเทศไทย) จำกัด
งบเบญจวรรณ ศักดิ์เกียรติบุตร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานยกยอก ตาม ป.อ.มาตรา 352 วรรคแรก, 91 รวม 106 กระหนง จำคุกกระหนงละ 1 เดือน รวมจำคุก 106 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุกกระหนงละ 20 วัน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย และโทษจำคุกไม่เกินห้าปี คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ.มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลควรจะยกฟ้องโจทก์ทั้ง 159 กรรม มิใช่เพียง 59 กรรม ด้วยเหตุผล 6 ประการ ตามฎีกาของจำเลยซึ่งล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันหรือไม่โดยจำเลยอ้างว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังพยานหลักฐานที่ไม่มีเอกสารเป็นการไม่ชอบ ก็เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังมา เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายที่จำเลยยกขึ้นอ้าง จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานยกยอก ตาม ป.อ.มาตรา 352 วรรคแรก, 91 รวม 106 กระหนง จำคุกกระหนงละ 1 เดือน รวมจำคุก 106 เดือน ศาล

(สุมิตร สุภาจุลย์-ชาลิต ธรรมฤาษ-สมชัย เกษขุมพล)

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล หวลถนอม

แผนก

ต้น	หมายเหตุ